

Consejo de Planificación Urbano Ambiental
ACTA N° 182

El día viernes 12 de abril de 2013, siendo las 9:00 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en el local de Alem y José Hernández. En el encuentro están presentes, por la Comisión Plenaria Honoraria y en representación de las Instituciones que la componen, las siguientes personas:

ADARSA: José Santiago Giovagnoli.

Asociación Inmobiliaria: Ausente con aviso.

CEPIA: Roberto Giassone y Ana Margonari.

Colegio de Arquitectos: Cristina Frenquelli.

Colegio de Ingenieros: Gustavo García Setti.

Colegio de Técnicos Constructores: Ausente con aviso.

Concejo de Representantes: Ausente por motivos de salud, Concejal en representación de la mayoría. Ausente, Concejal representante de las minorías.

Departamento Ejecutivo Municipal: Marcela Bosch, representante del DEM. Liliana Bina, Directora de Planeamiento.

Unidad Técnica: Mónica Martínez, asesora del DEM; Alberto Verdinelli, asesor del Concejo de Representantes, Raquel Merlino, concejal integrante del equipo técnico.

Visitantes: Mirtha Alessio, Nazareth Paz Margonari y Graciela Merlo.

Secretaria: Virginia Donato.

Orden del día

- Consideración del acta anterior
- Área central, proyecto de ordenanza
- Proyecto de ordenanza, un piso más para hoteles (Dir. Planeamiento)
- Corredores, avances y opiniones
- Firma de convenio entre el municipio y el Colegio de Arquitectos por el II Simposio Interdisciplinario, "Las prácticas locales del urbanismo".

En primer lugar se da lectura al acta de la reunión anterior y se aprueba su contenido.

Pasan a tratar el primer tema de orden del día, proyecto de ordenanza del Área Central (AC)¹. Mónica Martínez explica la propuesta. Agregan el artículo 9.4 retiros de frente y distancia de la construcción en los costados medianeros. Muestran el plano con las zonas graficadas. En el AC1 Este y Sur habría retiros, salvo en los lotes frentistas a calle Entre Ríos. Al Oeste son muy pocos los lotes que tiene retiros, sería bueno unificar el criterio y que sean todos sin retiro. En la zona de los Manantiales, todos tienen retiros. AC2 y AC3 sin retiros de medianeras ni retiros de frente. En el ACI (institucional), la normativa quedaría como estaba, con 4 metros de frente, fondo y laterales destinados a jardín.

Los presentes analizan el tema y debaten. Bina propone que todas las AC1 tengan retiros de frente. Acuerdan que el AC1 tenga retiro de frente pero no de medianera. Todos los presentes acuerdan con la propuesta menos el Colegio de Ingenieros.

García Setti solicita que corrijan el punto 9.2.2 que se refiere a los edificios en torre y la ocupación de contrafrentes en el AC1, se deben sacar las torres de título. Bina aclara que todo lo que se contrapone a la nueva ordenanza del AC pierde vigencia.

Martínez prosigue con el Art. 2º, para modificar el artículo 9.7 superficie edificable en el lote; 9.7.1 Factor de Ocupación de Suelo para la zona AC.

Resuelven para el tema del FOS en el Área Central, artículo 9.7.1.1:

AC3 = 80% y 100% para otros usos que no sean vivienda

AC2 = 70%

¹ Se adjunta primer borrador de la ordenanza complementaria del AC.

AC1 = 60%

ACI = 50%

No quieren que se impermeabilice todo el lote. Bina plantea que el 80 por ciento de FOS sea para todos los casos, debe incluir a las cocheras, por la permeabilidad del suelo es necesario dejar un 20 por ciento como superficie de infiltración. García Setti indica que esa sería la forma de que tenga sentido la ocupación del 80 por ciento, por la permeabilidad del suelo.

Siendo las 9:30 se incorpora Raquel Merlino.

Bina expresa que ella había planteado que se compren terrenos en la montaña, que son mucho más permeables y tiene mayor sentido su preservación, a cambio de la utilización de metros en el centro.

Mónica Martínez pregunta si el 20 por ciento de permeabilidad se va a replicar en las otras zonas, como la AC2 y AC1, considera que es una variable a introducir en toda la ciudad. Agregarán que, en todos los casos, la superficie libre del FOS debe ser permeable.

En cuanto al FOS de las demás zonas, plantean que se agregue un párrafo, 9.7.1.2, diciendo que se mantiene las zonas hasta tanto se revisen.

Cuestionan el caso de la zona Urbanización Parque (UP), para el que la normativa establece: *"En la zona U.P., a los efectos del cálculo del F.O.S. no se considerarán las superficies ocupadas por piletas. Las obras complementarias tales como terrazas, canchas deportivas, u otras de similares características, si son realizadas con solados impermeables, serán incorporadas en el cómputo del F.O.S. en un 50%, Si se realizaran con solados semipermeables se incorporarán en el F.O.S. en un 30 %"*. Corrigen los artículos subsiguientes, referidos a las superficies impermeables y semipermeables. Debaten sobre el caso de las piletas como superficie impermeable. Bina expresa que la pileta contiene agua, no produciría el problema del arrastre de suelos, el agua de las piletas se mantiene o se reutiliza. Debaten sobre este punto. Resuelven no contabilizar la pileta en el cálculo del FOS.

Pasan a tratar el proyecto de ordenanza que permitiría un piso más para hoteles. Dan lectura al proyecto elaborado por la Dirección de Obras Privadas. El equipo técnico realizó un análisis del mismo y no creen que sea bueno permitir un piso más para toda la ciudad. Además, en la nueva ordenanza del AC ya se permite un piso más del 50 % de uso común. Creen que es necesario analizar en qué sectores de la ciudad esto se podría dar, ya que hay zonas como en las laderas donde tendría un impacto muy significativo y sería contradictorio a la normativa que están plateando para el AP1. Desde el punto de vista técnico, consideran que si bien necesario y positivo incentivar los usos turísticos, esto puede ser perjudicial y generar impactos no previstos, como pantallas o tapar visuales.

Bina responde que toda la zona colindante a la AP1 se trata de un área de transición, el escalonamiento a 45 grados y una construcción que acompañe a la topografía sería una buena opción. Cree que darle una ventaja comparativa a los hoteles serviría para jerarquizarlos y aumentar la categoría. Pueden ser más detallistas en las zonas donde hay pendientes. Plantea que se debe analizar mejor el artículo referido a las construcciones según la topografía. Martínez expresa que se podrían conjugar dos variables, el tamaño del lote y la altura.

Bina propone que todos los hoteles que quieran un piso más vayan a concertación y por lo tanto pasen por el CPUA, aunque no tengan lotes de 2000 metros. Opina que la ordenanza actual es injusta. Deben analizar la localización en relación a la topografía, por las visuales.

Martínez da lectura a la ordenanza aprobada. Los presentes debaten sobre el tema. Raquel Merlino indica que el piso extra, permite hacer rentable la unidad económica, ya que actualmente con todos los servicios que demanda la hotelería, la planta baja del hotel termina siendo para servicios y arriba están las habitaciones. Frenquelli acuerda con el planteo.

García Setti acuerda con que los hoteles que soliciten un piso más vayan a concertación, dado que cada caso es diferente y las normas de las zonas van cambiando, con diferentes condiciones y formas de ocupación del suelo.

Bina aclara que la concertación debería ser por un piso más, para que luego no vengan a pedir otras modificaciones. Que estén condicionados a no obstruir las visuales y que tengan estacionamientos adentro, de otra forma, los autos impactan en las calles de barrio. Los presentes debaten sobre el tema. Se refieren a la circulación vehicular y los estacionamientos. Marcela Bosch dice que es importante tener en cuenta en cada modificación del código, el tema de la circulación vial, que forma parte de la urbanización. Merlino expresa que en ese sentido deben estudiar muy bien el tema antes de reducir la cantidad de estacionamientos exigidos en los edificios, que actualmente es del 100%, no es tanto el impacto de los hoteles.

Verdinelli manifiesta que muchas veces se ha planteado en la plenaria el tema de que los edificios de departamentos compiten deslealmente con los hoteles. Por otro lado, creen que es necesario ir encontrando las calles que sin ser corredores son conectores y sobre las cuales se podrían llegar a volcar más ciertos usos. Reitera su desacuerdo con la propuesta de la Dirección de Obras Privadas, no es bueno generalizar el piso de más en toda la ciudad.

Bina expresa que el 50 % del piso más, escalonado, es una posibilidad para los hoteles, sería la misma ventaja que le dan a los usos institucionales, como escuelas y clínicas. Se trata de usos estratégicos para la ciudad. Y agrega que le interesan más las inversiones en los hoteles y cocheras que los edificios de departamentos. Este incentivo serviría para ampliar y recategorizar los hoteles existentes, como una forma de promoción. Merlino dice que esta propuesta va ligada a la política de promoción que está llevando a cabo el gobierno municipal, para mejorar los servicios y categoría de los hoteles.

Martínez consulta si la propuesta de Obras Privadas consistiría en que a lo existente de PB + 1 piso se le permita un piso más en el caso de los hoteles; aunque en la ordenanza ya está permitido el 50% más para servicios, le responden que los hoteles necesitan espacio para habitaciones, Bina expresa que las visuales las taparía igual el SUM o las habitaciones en el último piso. Los presentes debaten sobre este punto.

Mirtha Alessio expresa que el pie de la montaña debería tener un tratamiento especial. Marcela Bosch indica que la hotelería tiene que ver con la base económica de Villa Carlos Paz, es necesario darle ventajas u opciones para que pueda crecer o resurgir, como se hace con otros emprendimientos.

Bina aclara que Obras Privadas propone como máximo una altura de 10 metros. La discusión sería si se permite el 50 o 100 por ciento del piso y cuál es el destino de esa construcción, si puede ser para habitaciones o para uso común. El piso extra no sería sumatorio al 50 por ciento existente para uso común.

El presidente pregunta si aprueba al artículo corregido o lo van a modificar. Si se va a corregir deberían enviarlo para hacer las modificaciones correspondientes. Proponen modificarlo. Bina plantea que en el caso de los hoteles se cree el artículo 10.5.1.1 y se libere el uso del último piso como se hizo en las clínicas y escuelas. En las viviendas, el último piso seguirá siendo de uso común. Se enviará la propuesta por e-mail a las instituciones antes de responder. Dan por cerrado el tema.

Pasa al tercer tema referido a los corredores, al no haber resoluciones o nuevas opiniones, resuelven pasarlo para la semana siguiente para que las instituciones lo analicen bien.

Bina expresa su preocupación sobre el caso del Sr. Azurei, propietario de parque de la esquina, y el proyecto del Club de Pesca. Pide que los concejales envíen el proyecto de esa esquina al CPUA para su tratamiento. Cree que esa zona está condicionada a la altura que se le da al Club.

Prosiguen con el siguiente tema, la firma de la carta de intención entre el Municipio de Villa Carlos Paz y el Colegio de Arquitectos. Verdinelli comenta que fue declarado de interés municipal el II Simposio Interdisciplinario "Las Prácticas Locales del Urbanismo, ciudades de montaña" a realizarse del 16 al 19 de agosto en esta ciudad. Además, el

evento fue incluido en el calendario de actividades del centenario. Se prevé la participación del CPUA como entidad dedicada a la planificación urbana y ambiental. Se plantea la organización del evento en conjunto con la municipalidad, con participación del CPUA. Los presentes conversan al respecto.

Siendo las 11:00 se da por finaliza a la reunión.

Resumen:

En primer lugar se da lectura y aprobación al acta de la reunión anterior.

Pasan a tratar el primer tema de orden del día, proyecto de ordenanza del Área Central (AC). Martínez explica la propuesta. Agregan el artículo 9.4: retiros de frente y distancia de la construcción en los costados medianeros. Muestran el plano con las zonas graficadas. En el AC1 Este y Sur habría retiros, salvo en los lotes frentistas a calle Entre Ríos. Al Oeste son muy pocos los lotes que tiene retiros, sería bueno unificar el criterio y que sean todos sin retiro. En la zona de los Manantiales, todos tienen retiros. AC2 y AC3 sin retiros de medianeras ni retiros de frente. En el ACI (institucional), la normativa quedaría como estaba, con 4 metros de frente, fondo y laterales destinados a jardín.

Los presentes analizan el tema y debaten. Bina propone que todas las AC1 tengan retiros de frente. Acuerdan que el AC1 tenga retiro de frente y no, de medianera. Todos los presentes acuerdan con al propuesta menos el Colegio de Ingenieros.

García Setti solicita que corrijan el punto 9.2.2 que se refiere a los edificios en torre y la ocupación de contrafrentes en el AC1, se deben sacar las torres de título. Bina aclara que todo lo que se contrapone a la nueva ordenanza del AC pierde vigencia.

Martínez prosigue con el Art. 2º, para modificar el artículo 9.7 superficie edificable en el lote; 9.7.1 Factor de Ocupación de Suelo para la zona AC. Resuelven para el tema del FOS en el Área Central, artículo 9.7.1.1:

AC3 = 80% y 100% para otros usos que no sean vivienda, AC2 = 70%, AC1 = 60%, y ACI = 50%

No quieren que se impermeabilice todo el lote. Bina plantea que el 80 por ciento de FOS sea para todos los casos, debe incluir a las cocheras, por la permeabilidad del suelo es necesario dejar un 20 por ciento como superficie de infiltración.

Bina expresa que ella había planteado que se compren terrenos en la montaña, que son más permeables y tiene mayor sentido su preservación, a cambio de la utilización de metros en el centro.

Martínez pregunta si el 20 por ciento de permeabilidad se va a replicar en las otras zonas, considera que es una variable a introducir en toda la ciudad. Agregarán que, en todos los casos, la superficie libre del FOS debe ser permeable.

En cuanto al FOS de las demás zonas, plantean que se agregue un párrafo, 9.7.1.2, diciendo que se mantiene las zonas hasta tanto se revisen. Corrigen los artículos subsiguientes, referidos a las superficies impermeables y semipermeables. Debaten sobre el caso de las piletas como superficie impermeable. Bina expresa que la pileta contiene agua, no produciría el problema del arrastre de suelos, el agua de las piletas se mantiene o se reutiliza. Resuelven no contabilizar la pileta en el cálculo del FOS.

Pasan a tratar el proyecto de ordenanza que permitiría un piso más para hoteles. Dan lectura al proyecto elaborado por la Dir. de Obras Privadas. El equipo técnico realizó un análisis del mismo, no creen que sea bueno permitir un piso más para toda la ciudad. Además, en la nueva ordenanza del AC ya se permite un piso más del 50 % de uso común. Creen que es necesario analizar en qué sectores de la ciudad se podría dar, ya que hay zonas como en las laderas donde tendría un impacto muy significativo y sería contradictorio a la normativa que están plateando para el AP1. Desde el punto de vista técnico, consideran que si bien necesario y positivo incentivar los usos turísticos, esto puede ser perjudicial y generar impactos no previstos.

Bina responde que toda la zona colindante a la AP1 se trata de un área de transición. Cree que darle una ventaja comparativa a los hoteles serviría para jerarquizarlos y aumentar la categoría. Plantea que se debe analizar mejor el artículo referido a las

construcciones según la topografía. Martínez expresa que se podrían conjugar dos variables, el tamaño del lote y la altura.

Bina propone que todos los hoteles que quieran un piso más vayan a concertación y por lo tanto pasen por el CPUA, aunque no tengan lotes de 2000m. Deben analizar la localización en relación a la topografía, por las visuales.

Martínez da lectura a la ordenanza aprobada. Los presentes debaten sobre el tema. Merlino indica que el piso extra, permite hacer rentable la unidad económica. García Setti acuerda con que los hoteles que soliciten un piso más vayan a concertación, dado que cada caso es diferente y las normas de las zonas van cambiando, con diferentes condiciones y formas de ocupación del suelo.

Bina aclara que la concertación debería ser por un piso más, para que luego no vengan a pedir otras modificaciones. Que estén condicionados a no obstruir las visuales y que tengan estacionamientos adentro, de otra forma, los autos impactan en las calles de barrio. Los presentes debaten sobre el tema.

Bina expresa que el 50 % del piso más, escalonado, es una posibilidad para los hoteles, sería la misma ventaja que le dan a los usos institucionales. Se trata de usos estratégicos para la ciudad. Este incentivo serviría para ampliar y recategorizar los hoteles existentes, como una forma de promoción. Merlino dice que esta propuesta va ligada a la política de promoción que está llevando a cabo el gobierno municipal, para mejorar los servicios y categoría de los hoteles.

Martínez consulta si la propuesta de Obras Privadas consistiría en que a lo existente de PB + 1 piso se le permita un piso más en el caso de los hoteles; aunque en la ordenanza ya está permitido el 50% más para servicios; le responden que los hoteles necesitan espacio para habitaciones.

Alessio expresa que el pie de la montaña debería tener un tratamiento especial. M. Bosch indica que la hotelería tiene que ver con la base económica de VCP, es necesario darle ventajas u opciones para crecer.

Bina aclara que Obras Privadas propone como máximo una altura de 10 metros. La discusión sería si se permite el 50 o 100 % del piso y cuál es el destino de esa construcción, si es para habitaciones o para uso común. El piso extra no sería sumatorio al 50 por ciento existente para uso común.

El presidente pregunta si aprueba al artículo corregido o lo van a modificar. Proponen modificarlo. Bina plantea que en el caso de los hoteles se cree el artículo 10.5.1.1 y se libere el uso del último piso como se hizo en las clínicas y escuelas. En las viviendas, el último piso seguirá siendo de uso común. Se enviará la propuesta por e-mail.

Prosiguen con el siguiente tema, la firma de la carta de intención entre el Municipio de Villa Carlos Paz y el Colegio de Arquitectos. Verdinelli comenta que fue declarado de interés municipal el II Simposio Interdisciplinario "Las Prácticas Locales del Urbanismo, ciudades de montaña" a realizarse del 16 al 19 de agosto en esta ciudad. Además, el evento fue incluido en el calendario de actividades del centenario. Se prevé la participación del CPUA como entidad dedicada a la planificación urbana y ambiental.

1- Se adjunta el primer borrador de la ordenanza complementaria:

PROYECTO DE ORDENANZA

Complementaria de la Ordenanza 5650 mediante la cual se ajustan los indicadores edilicios FOS y retiros obligatorios para la ZONA AC de la Ciudad

VISTO

Que a Ordenanza 5650 modificatoria del Código de Edificación y Urbanismo actualizó, conforme a lo establecido en la COM, los indicadores de uso y ocupación para la ZONA AC de la ciudad

Que la misma prevé un plazo de 180 días para realizar el ajuste de los indicadores edilicios correspondientes al FOS y a RETIROS OBLIGATORIOS para la ZONA mencionada y

CONSIDERANDO

Los estudios realizados por el CPUA que fundamentan los ajustes de dichos indicadores conforme a la nueva tipificación aprobada

**EL CONCEJO DE REPRESENTANTES
DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ
Sanciona con fuerza de
ORDENANZA**

Artículo 1º. Modificar el Art. 9. 4 incisos a) b) c) el que quedará redactado de la siguiente manera:

9.4.- RETIROS DE FRENTE Y DISTANCIA DE LA CONSTRUCCIÓN A LOS COSTADOS MEDIANEROS

a) ZONA AC3 y AC2: Sin retiros de medianera. En los contrafrentes se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Artículo 9.2.2.-

b) ZONA A.C.1: sin retiros de frente ni medianeras. En las parcelas con frente a las calles 4 metros de frente, sin retiro en medianeras. En todos los casos, en los contrafrentes se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Artículo 9.2.2.-

c) ZONA A.C.I.: 4 metros de frente, fondo y laterales destinados a jardín exclusivamente.-
Nota: Dejar el resto de los incisos como se indica en este artículo.

Art. 2º. Modificar el Art. 9.7.- SUPERFICIE EDIFICABLE EN EL LOTE.-

9.7.1.- FACTOR DE OCUPACION DEL SUELO. FOS

9.7.1.1. FOS ZONA AC

El porcentaje de ocupación del suelo en la ZONA AC se establece conforme al siguiente detalle:

- a) ZONA AC3: 80%. I FOS en la zona AC3 será del 100% para todas las construcciones, excepto viviendas, para las cuáles será 0.80, admitiéndose dentro del FOS 1 la construcción de una vivienda familiar hasta 60 m2.
- b) ZONA AC2: 70%
- c) ZONA AC1: 60%

9.7.1.2. FOS EN LAS DEMÁS ZONAS

En concordancia con lo establecido en la ordenanza 5650, se mantienen las denominaciones y valores que a continuación se detallan, eliminando las sub zonas y corredores que fueron suprimidas por la mencionada ordenanza.

Dejar el resto de las zonas y corredores como se indica en este artículo....

<u>ZONA A.C.5.:</u>	0.50
<u>CORREDOR 1 TRAMO 1 y 2:</u>	0.70
<u>CORREDOR 2:</u>	0.70
<u>CORREDOR 3 - TRAMO 1:</u>	0.80
<u>CORREDOR 3 - TRAMO 2:</u>	0.70
<u>CORREDOR 3 - TRAMO 3:</u>	0.50
<u>CORREDOR 4:</u>	0.80
<u>A.E.1. (Paseo de los Artesanos):</u>	---
<u>A.E.2. (Aerosilla):</u>	Ídem "B".
<u>A.E.3 (Barrio Obrero):</u>	0.90
<u>A.E.4. (Peatonalización Mixta)</u>	0.80 MODIFICADO (ver texto Ord. 4194 arriba)
<u>"B"</u>	0.70 sin ocupar contrafrente
	0.60 ocupando contrafrente.
<u>"B2"-</u>	0.40 sin ocupar contrafrente
	0.35 ocupando contrafrente.
<u>"U.P." :</u>	0.20 Valor según Ordenanza 5177 (28/10/09)
<u>"D" :</u>	0.70
<u>ZONAS E1 y E2</u>	0.70 sin ocupar contrafrente
	0.60 ocupando contrafrente.-
	(ver además Art. 4.1.11. Usos del suelo)

"En la zona U.P., a los efectos del cálculo del F.O.S. no se considerarán las superficies ocupadas por piletas. Las obras complementarias tales como terrazas, canchas deportivas, u otras de similares características, si son realizadas con solados impermeables, serán incorporadas en el cómputo del F.O.S. en un 50%, Si se realizaran con solados semipermeables se incorporarán en el F.O.S. en un 30 %."Texto según Ordenanza 5177 (28/10/09)

A los efectos del cálculo del F.O.S. (Factor de ocupación del suelo), el mismo será tomado en todos los casos siempre referido a la superficie total del lote, aunque el mismo esté afectado a modificación de la línea municipal por ensanche de calzadas o veredas.-

En zona "B2", "E1" y "E2" se permitirá para cada unidad de vivienda un mínimo de 400 m2 (cuatrocientos) de terreno.

Establécese una tolerancia del 5% en la superficie de una de las unidades de vivienda del mismo terreno.-

Establécese una tolerancia de hasta un 5 % en la superficie de terreno exigida para la construcción de viviendas en la denominada zona B2.-